

0000405-12.2021.8.26.0257

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcos de Jesus Gomes

Comarca: Ipuã

Foro: Foro de Ipuã

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... ter sido condenado anteriormente por tráfico (fls. 182-183 - proc. 0002632-25.2014). Diante de tais circunstâncias, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência e mantenho a pena no mínimo legal, tendo em vista a impossibilidade de, nesta fase, a pena ficar aquém do mínimo legal, a teor do disposto no Enunciado n.º 231 da Súmula do C. STJ.

Na terceira fase da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ipuã

Foro de Ipuã

Vara Única

R. Carlos Fernandes, 320, Ipuã-SP - cep 14610-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000405-12.2021.8.26.0257 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000405-12.2021.8.26.0257

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2118364/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITUVERAVA, 17658260 - DEL.POL.PLANTÃO ITUVERAVA,

312/21/924 - DEL.POL.PLANTÃO ITUVERAVA, 2118364 - DEL.POL.IPUÃ, 312/21/924 -

DEL.POL.IPUÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EZEQUIEL MELO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos de Jesus Gomes

Vistos.

EZEQUIEL MELO DE SOUZA foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II, e art. 329, caput, todos, do Código Penal juntamente com os réus EVARISTO GUILHERME DA SILVA REIS, DIONATHAN SOUZA SILVA, LUCAS MARCELO BERNARDES e EZEQUIEL MELO DE SOUZA nos autos n.º 1500107-48.2021.8.26.0611, onde os demais foram condenados.

O processo foi desmembrado com relação ao réu EZEQUIEL MELO DE SOUZA, haja vista não ter sido localizado. Posteriormente, foi efetivada sua prisão e ele foi citado pessoalmente (fls. 151).

Relatado o inquérito policial (fls. 99-102) foi oferecida denúncia pelo Ministério Público (fls. 104-106). Recebida a denúncia (fls. 107-110), o acusado foi citado (fls. 151) e apresentou resposta à acusação (fls. 154-158), sendo mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 166-172).

Na audiência de instrução, debates e julgamento a defesa pugnou pela juntada da prova dos autos n.º 1500107-48.2021.8.26.0611 como prova emprestada nestes autos, com o que concordou o representante do Ministério Público e foi deferido, determinando-se a juntada da mídia daquele processo, neste (fls. 204 e 206).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais orais, tendo o representante do Ministério Público pugnado pela condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II, do Código Penal, fixando-se o regime inicial semiaberto. Pleiteou, ainda, a absolvição do réu do crime previsto no art. 329, caput, todos, do Código Penal. A defesa do acusado, por sua vez, se manifestou no mesmo sentido do representante do Ministério Público, pugnando, ainda, pelo reconhecimento da atenuante da confissão e manifestou desinteresse recursal [depoimentos gravados e disponíveis anexos ao termo de audiência].

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Inicialmente, em relação ao delito previsto no art. 329, caput, do Código Penal, como bem fundamentado pelo representante do Ministério Público, não há provas nos autos que indique a sua caracterização, sobretudo porque praticado no contexto fático do delito de roubo, razão pela qual é imperiosa a absolvição dos acusados por insuficiência de provas.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 17-21), pelos depoimentos (fls. 06-12) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria da mesma forma ficou comprovada pela prova oral colhida em juízo, sobretudo a confissão do acusado.

Utilizando-se da prova emprestada dos autos n.º 1500107-48.2021.8.26.0611, as vítimas Carlos Alberto de Melo e Lusimar Nunes Pereira "confirmaram suas versões apresentadas perante a autoridade policial e reconheceram os acusados como sendo os autores do delito. Mencionaram que um deles invadiu a residência portando uma arma de fogo e que a todo momento esteve com ela apontada para a cabeça de Lusimar, arrastando-a pelos cômodos da residência pelos cabelos. Disseram que acionaram a Polícia Militar e os acusados se evadiram do local, sem, contudo, levar qualquer pertence deles" [depoimentos gravados e disponíveis anexos ao termo de audiência].

O policial militar Carlos César Alves Marcelino, lotado na cidade de Guará /SP, "informou que receberam informação via rádio da ocorrência neste Município e ficaram de prontidão na Rodovia Anhanguera, quando avistaram o veículo Monza ocupado pelos acusados, ocasião em que iniciaram perseguição e lograram êxito em prender em flagrante os acusados, inclusive a arma de fogo utilizada na prática do crime" [depoimentos gravados e disponíveis anexos ao termo de audiência].

Finalmente, em seu interrogatório, EZEQUIEL confessou a prática do crime de roubo e permaneceu dentro do carro. Havia arma, mas não se recorda quem estava portando a arma. Está arrependido de ter praticado o crime, pretende arrumar um trabalho, para cuidar de seu filho e sua família. É de Miguelópolis e só veio para Ipuã para praticar o roubo [depoimentos gravados e disponíveis anexos ao termo de audiência]. Portanto, em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu confessou a prática do crime de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. A confissão é um elemento contundente de formação da convicção do magistrado, principalmente quando ela se encontra em consonância com os demais elementos de convencimento aferidos no conjunto de fatos e provas contidos nos autos.

Além da confissão, o depoimento das vítimas e do policial militar confirmam a denúncia ofertada contra os acusados e não deixa de dúvidas de que cada um a sua maneira participou do roubo.

Está caracterizado o delito em sua forma tentada, haja vista que não houve a subtração de nenhum objeto pertencente às vítimas.

Provada a ocorrência dos fatos típicos e sua autoria, verifico que não há qualquer causa excludente de antijuridicidade em favor do réu consubstanciando-se o injusto penal.

Também a culpabilidade é manifesta. No decorrer da instrução processual ficou demonstrado que o acusado era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos atos por ele praticados, bem como perfeitamente possível que agisse de forma diversa.

Por conseguinte, nos termos da fundamentação supra, incursos os réus EZEQUIEL MELO DE SOUZA no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal c/c art. 1º, II, "b", da Lei nº 8.072/90, passo à dosagem da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Verifica-se pela folha de antecedentes que o acusado é reincidente, o que será levado em conta na segunda fase da dosimetria, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, EZEQUIEL confessou a prática do crime, o que enseja o reconhecimento da atenuante da confissão (CP, art. 65, III, "d"). Por outro lado, ele é reincidente por ter sido condenado anteriormente por tráfico (fls. 182-183 - proc. 0002632-25.2014). Diante de tais circunstâncias, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência e mantenho a pena no mínimo legal, tendo em vista a impossibilidade de, nesta fase, a pena ficar aquém do mínimo legal, a teor do disposto no Enunciado n.º 231 da Súmula do C. STJ.

Na terceira fase da dosimetria da pena incidem as majorantes do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, haja vista que o crime foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, ensejando um aumento de 1/3 e 2/3, respectivamente, perfazendo: 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa de 21 (vinte e um) dias-multa.

No entanto, aplico a minorante em relação à tentativa em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), perfazendo a pena total de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e multa de 07 (sete) dias multa, pena que torno definitiva, diante da ausência de outras circunstâncias a serem consideradas.

No tocante ao regime inicial para cumprimento da pena, considerando a reincidência do réu e o quantum de pena aplicado, fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b" e §3º, do Código Penal.

Diante da quantidade de pena aplicada e por ter sido o crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44), bem como a suspensão condicional da pena (CP, art. 77).

Diante da situação econômica do réu fixo a pena de multa no valor mínimo legal permitido, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada dia multa.

A prisão cautelar do réu ainda se mostra necessária para garantia da ordem pública. Crimes deste viés praticados em Comarcas pequenas como esta causam desassossego na população, sendo necessária uma atuação dos órgãos de repressão para que a ordem pública esteja garantida. Certamente a atuação dos acusados abalou a ordem pública local, sobretudo pelo fato de o crime ter sido praticado com o concurso de 04 (quatro) indivíduos, com emprego de arma de fogo e com extremada violência contra a vítima.

Trata-se de crime grave e hediondo (Lei n.º 8.072/90, art.1º, II, "b") , com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, preenchendo, também, o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Além disso, a reincidência do acusado permite concluir que em liberdade representa risco concreto aos bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal, estando devidamente caracterizado o risco gerado pelo estado de liberdade.

Desta forma, nos termos dos artigos 312 e 387, §1º, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do acusado.

No mais, o juízo de execução competente procederá ao cálculo do tempo em que o acusado esteve preso preventivamente e oportunamente permitirá a progressão do regime quando for o caso, por conta de outras execuções a serem consideradas e que pesam sobre o sentenciado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR EZEQUIEL MELO DE SOUZA como incurso no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal c/c art. 1º, II, "b", da Lei nº 8.072/90, a cumprirem a pena 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de multa de 07 (sete) dias multa, no valor mínimo legal permitido; e ABSOLVER o acusado da imputação do crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Considerando que permanecem presentes os requisitos da prisão cautelar do réu, conforme fundamentação supra, recomende-se-o à prisão. Expeça-se ofício de recomendação, com transcrição desta sentença e do regime aplicado.

Intime-se o réu e a defesa, observando-se o art. 392 do CPP.

Face à preclusão lógica e à falta de interesse recursal, já que a sentença atendeu ao pleito das partes e houve manifestação de desinteresse recursal em audiência, certifique-se desde já o trânsito em julgado e tornem conclusos para deliberações.

Ciência ao Ministério Público.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Ipua, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA